

הסכם מיוחד להקצאת שטח

שנערך ונחתם ביום 24 לחודש 1 שנה 2011 1 Sep

בין: ההסתדרות הציונית העולמית באמצעות החטיבה להתיישבות
מצד אחד (להלן - "המיישבת")

לבין: 33 חלק 066004482 ת"ז 066004482
מצד שני (להלן - "המשתמש")

לבין: שילה גפן שיתופי חקלאי
להתיישבות לילית בע"מ
אגודה שיתופית 1-57-002598
מצד שלישי (להלן - "האגודה" ו/או "הישוב")

הואיל: המשתמש מעוניין להשתמש לצורך נטיעה בשטח קרקע אשר הוקצה למיישבת, בתחומי היישוב להלן - "השטח" והמסומן במפה המצורפת להסכם זה כנספח "א";

והואיל: ובין המיישבת לבין הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי באזור יהודה ושומרון (להלן - "הממונה") נערך הסכם, לפיו נמסר השטח בהרשאה למיישבת לצורך תכנון פיתוח וביסוס היישוב. ההסכם מצורף לחוזה זה ומסומן כנספח "ב";

והואיל: וההסכם המסומן כנספח "ב" מאפשר למיישבת להקצות למשתמש את המקרקעין לצורך נטיעה בכפוף לכך שהמשתמש יחתום על הסכם זה;

והואיל: והאגודה (הישוב) נתנה את הסכמתה לביצוע הנטיעה בשטח שבתחומי הישוב;

והואיל: והמשתמש מכיר באחריותה של המיישבת על השטח ובזכותה להקצות שטח זה, בכפוף להסכמת האגודה, כאמור לעיל. מצורף להסכם זה אישור ועדת הקצאות של המיישבת ומסומן כנספח "ג";

אי לכך הוסכם והותנה כדלקמן:

1. המבוא להסכם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
2. המיישבת מקצה את השטח למשתמש לתקופה, החל מיום 1.1.2004 ועד ליום 1.1.2027 (להלן - "תקופת הקצאה").
3. הצדדים יהיו רשאים להאריך את ההקצאה לתקופה נוספת וכל זאת 60 ימים לפני תום תקופת ההקצאה.

4. מוסכם בזאת, כי כל אחד מהצדדים להסכם זה יוכל להביא את ההסכם לכדי סיום מכל סיבה ומבלי שתחול עליו החובה לנמק את הסיבה, במתן הודעה בכתב לצד האחר 60 ימים מראש (להלן - "תקופת ההודעה המוקדמת").

5. המשתמש מתחייב להשתמש בשטח אך ורק למטרה שהוצהר עליה במבוא להסכם זה.

6. המשתמש מקבל על עצמו את כל חיובי המיישבת, בשינויים המחויבים, כמפורט בנספח "ב" להסכם לרבות שמירה ככל יכולתו על השטח שהוקצה לו.

7. תמורת ההקצאה ישלם המשתמש למיישבת דמי הקצאה סמליים בסך 1 ₪ לשנה.

8. מוצהר ומוסכם, על ידי המשתמש, כי השימוש בקרקע ייעשה על אחריותו הבלעדית. והיה והמיישבת תיתבע, על ידי מאן דהוא, בגין פעולותיו של המשתמש בשטח, אזי ישפה המשתמש את המיישבת ו/או את האגודה (הישוב) בכל סכום שיושת על המיישבת ו/או על האגודה (הישוב), בגין פעולותיו בשטח.

9. המשתמש לא יבצע כל השקעה כספית בשטח ללא רשות המיישבת ובתאום עם האגודה. ככלל, **אסורה כל השקעה הקשורה בשטח, למעט גידור ונטיעה בלבד**. היה והמשתמש ישקיע כסף בפיתוח השטח למטרה שהוצהר עליה במבוא להסכם זה אזי:

א. הבאת הסכם זה לכדי סיום, על ידי המיישבת, תוכל להיות רק בנימוק של צרכי הציבור. עם זאת, הגדרת צרכי הציבור נתונה בלעדית בידי המיישבת.

ב. המשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא בגין השקעותיו בשטח או בגין פינוי מוקדם כאמור בסעיף 10 להלן.

ג. המיישבת ו/או האגודה (הישוב) יעשו מאמץ להקצות למשתמש שטח חלופי לצורך השימוש שעשה בשטח. הכול במסגרת יכולותיהם הכספיות והמגבלות החוקיות של המיישבת ו/או האגודה (הישוב) באותו זמן.

10. כל מחלוקת שתהיה בקשר להסכם זה תתברר בבית המשפט לו מוקנה הסמכות המקומית והעניינית לדון בה. הצדדים יוכלו למנות בורר מוסכם מטעמם. הבורר יהיה פטור מסדרי דין ומדיני ראיות.

11. למרות כל האמור לעיל, מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי קיום הסכם זה תלוי בקיום ההסכם שבין המיישבת, בנוגע לשטח, לבין הממונה ובין המיישבת לבין האגודה. במידה וההסכם שבין המיישבת לבין האגודה ו/או ההסכם בין המיישבת והממונה יסתיים מסיבה כלשהי או השטח המוקצה יוקטן, הסכם זה יבוטל באופן מיידי. זאת מבלי שתהיה למי מן הצדדים טענה כלפי הצד השני.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

שילה נפר שיתופי חקלאי
להתיישבות קהילתית בע"מ
אגודה שיתופית * 1-57-002598

האגודה

המשתמש

ההסתדרות הציונית העולמית
החטיבה להתיישבות
חטיבת חוץ, במחנה הקרקעות
המיישבת

ק"צ 300
שטח
100
21

שטח קצף
01/09/2031
800

שטח קצף
01/09/2031
800

שטח
01/02/2033
850

שטח קצף
01/09/2031
800

שטח קצף
01/09/2031
800

50

צב"ק סטרוק

30

20

שטח
1500

22/1/97

מרה 134

125

הסכם הרשאה

מס' 205

שנערך ונחתם ביום 1 לחודש 4 שנת 1997 ב- 10

ב י ן

הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי באזור יו"ש (להלן "הממונה") מצד אחד

ל ב י ן

ההסתדרות הציונית העולמית (להלן - "המיישבת") מצד שני

הואיל והמיישבת מעוניינת לקבל מהממונה את החזקה בשטח הנמצא ב 10 והכולל -1,100- דונם המסומן בקו על גבי המפה המצורפת כנספח להסכם זה (להלן - "המשבצת") לצורך הקמת ישוב ובטושו (להלן - "הישוב");

והואיל ובתפסה חזקה במשבצת על ידי הממונה בהתאם לסמכויותיו כרשות המוסמכת במינהל האזרחי של אזור יהודה ושומרון;

והואיל והממונה מצהיר כי בתוקף הסמכויות המוקנות לו הינו רשאי למסור את החזקה במשבצת;

והואיל והממונה מוכן למסור את החזקה במשבצת למיישבת לצורך הקמת ו/או פיתוח הישוב בתנאים המפורטים להלן בהסכם זה.

לכן באו הצדדים ביניהם לידי הסכם כדלקמן:

1. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

2. הממונה מוסר בזה למיישבת את החזקה במשבצת והמיישבת מקבלת מאת הממונה את החזקה במשבצת בתור בר רשות בלבד לתקופה של 49 שנים המתחילה ביום 1/4/95 ומסתיימת ביום 31/3/2044 (להלן - "תקופת ההרשאה") בתנאי כי:

א. אין הסכם זה חל על השטחים לרבות שטחים שבתוך המשבצת שבהם ימצאו: נפט, מעיינות מים, בארות, מחצבי אבן וחול וכדומה טבעיים, וכן לא על שטחי יער טבעיים או נטועים מאיזה סוג שהוא, ולא על שטחים בתוך המשבצת שעוד לא הובררה בעלותם עד היום, מסיבה כל שהיא.

כמו כן אין הסכם זה חל על שטחים המנוצלים לתעשיה, מלונאות, קייט ונופש, אלא אם כן יאושר על ידי הממונה כי מפעלים אלה הם חלק מאמצעי הייצור הבאים להשלים לאגודה ו/או למתיישבים בישוב את ההכנסה המתוכננת במסגרת היחידות המשקיות המאושרות, כמו-כן אין הסכם זה חל על אתרי עתיקות מוכרזים.

ב. אין הסכם זה מקנה למיישבת כל זכויות בכורה לקבלת זכות חכירה על שטחים שבמשבצת שהסכם זה אינו חל עליהם. למען הסר ספק נקבע בזה במפורש, כי הממונה זכאי להחכיר שטחים אלה למי שירצה ובזמן שירצה מבלי להודיע על כך למיישבת.

הצדדים מצהירים כי ידוע להם כי גבולות המשבצת טרם נמדדו וגבולותיה המדויקים טרם נקבעו סופית, ולממונה הזכות לשנותם.

סגן הממונה על היישובים באזור
ההסתדרות הציונית העולמית
מחלקת הכספים
החשיבה לנכסים בתחישת

3. מטרת ההרשאה היא ניצול השטח העליון של הקרקע לצרכי הקמת ישוב ופתוח בלבד.
4. המיישבת מתחייבת בתקופת ההרשאה:
- להקים ולהמשיך בהקמת וביסוס של ישוב חקלאי על שטח המשבצת.
 - לגרום לכך שהישוב יהיה וימשיך להיות מאוכלס על ידי מתיישבים שברובם יהיו מאוגדים באגודה.
 - שהמשבצת תשמש למטרת ההרשאה.
5. א. כל פעולותיה של המיישבת בקשר להקמת הישוב כאמור בסעיף 4 לעיל, וכל הוצאה שהוציאה היא או מישוהו אחר מטעמה בקשר להקמת הישוב, אחזקתו ו/או כל פעולה ו/או עבודה בו, תהיינה על חשבון המיישבת או הישוב בלבד, המיישבת לא תהא זכאית לדרוש מהממונה החזרת כל הוצאות כאמור לעיל.
- ב. המיישבת מאשרת בזה כי קיבלה את המשבצת לחזקתה ראתה אותה ומצאה כי היא מתאימה למטרותיה ומוותרת בזה על כל טענת אי התאמה או ברירה מכל מין וסוג שהוא, ומתחייבת לשמור על המשבצת מפני פגיעה ומפני הסגת גבול ומתחייבת לאחוז בכל האמצעים הדרושים להגנתה, הכל על חשבונה היא.
6. א. המיישבת מתחייבת לשלם לממונה דמי הרשאה בעד המשבצת עבור שנת ההרשאה הראשונה עם חתימת הסכם זה לפי הפרוט דלהלן: עבור _____ שקלים יחידות כ"א _____ שקלים לשנה ובסה"כ _____ שקלים.
- ב. עבור ישוב חדש _____ שקלים לשנה ובסה"כ _____ שקלים.
- ב. פיגרה המיישבת בסילוק תשלום מהתשלומים הנ"ל במועד, יחול מיד מועד פרעונה של כל יתרת חובה של המיישבת על חשבון דמי ההרשאה ותחויב החל ממועד זה, בריבית פיגורים כמקובל במינהל מקרקעי ישראל לגבי המיישבת, על כל היתרה הבלתי מסולקת של החוב הנ"ל, עד יום סילוקו בפועל על ידי המיישבת.
7. א. החל מהשנה השניה של תקופת ההרשאה מתחייבת המיישבת לשלם לממונה, דמי הרשאה בהתאם להודעה שתשלח ע"י הממונה. שעורם של דמי ההרשאה יקבע על יסוד החלטת מועצת מקרקעי ישראל מדי פעם בפעם. מועזי התשלומים יהיו כנ"ל, כשהתשלום יסולק ב-5 באוקטובר של כל שנה. לא נשלחה הודעה כאמור, יחולו שעורי דמי ההרשאה כפי שנקובים בסעיף 6 עד לקבלת ההודעה מאת הממונה. ההודעה יכולה להתייחס למפרע, החל מתחילת השנה הראשונה לתקופת ההרשאה.
- ב. למען הסר ספק מוצהר בזאת כי דמי ההרשאה ישתנו מפעם לפעם כפי שישתנו במדינת ישראל לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל.
- ג. הממונה יהיה רשאי להחיל על המשבצת החלטות מועצת מקרקעי ישראל, החלות בתחומי מדינת ישראל על פי שיקול דעתו.
8. א. אין המיישבת רשאית להעביר את זכויותיה לפי הסכם זה לאחר בדרך כל שהיא, או להשכיר, או לשעבד, או למסור חלק כל שהוא מהמשבצת בלא לקבל רשות בכתב מהממונה.
- ב. על אף האמור בסעיף קטן א' לעיל תהיה המיישבת רשאית לתת לאגודה המאגדת מתיישבים בישוב, או למתיישב/ים בישוב רשות להתגורר במשבצת בהתאם לתנאים המקובלים ו/או שיהיו מקובלים אצל המיישבת.
- ג. במקרה של הפרת ההתחייבות כאמור בסעיף 8 א' לעיל ייחשב הסכם זה כמבוטל והממונה יהיה רשאי לקבל בחזרה לרשותו ולחזקתו את המשבצת או כל חלק ממנה, עם כל הבנוי והנטוע עליהם ללא כל חובה לשלם למיישבת הטבה או פיצוי כל שהוא ופטור יהיה מכל חובה כלפיה או כלפי מישוהו אחר.

15. א. ב. ר. ה. פ. כ. ב. ר. ז. מ.

המסמך על הישג המסמך
המסמך באמצעות
המסמך המסמך המסמך
המסמך המסמך המסמך
המסמך המסמך המסמך

ג. עם סיום ההסכם כאמור לעיל, תהא המיישבת זכאית לקבל בחזרה מאת הממונה כל סכום ששילמה בתור דמי הרשאה לאותה שנה וכן לפרק ולהוציא כל מחקן, שיפור עבודה, סדור והשבחה שהכניסה למשבצת ושאינם דבר הצמוד לקרקע ולקבל עבור עבודתה והשקעותיה במשבצת כל פיצוי כפי ששר החקלאות, או מי שימונה על ידו, יקבע כמתאים במסיבות הענין.

16. על המיישבת וכל הבא מכוחה להמנע מכל עבודות בנין ומלאכה במשבצת בימי שבת וחגי ישראל.

17. מוסכם במפורש בין הצדדים, כי במקרה וכתוצאה מהשינויים בתכנון בנין עיר, הסדר קרקעות כיוצא באלה, ישתנו גבולותיה של המשבצת וכתוצאה מכך ישתנה שטחה, מתחייבת המיישבת:

א. להסכים לכל השינויים הנייל כפי שיווצרו כתוצאה מפעולות הנייל, ולפנות שטח המשבצת, תוך מתן פיצויים למישיבת לפי האמור בסעיף 13 דלעיל.

ב. לראות במשבצת בגבולותיה החדשים כנשוא הסכם זה.

ליותר על כל זכות חביעה נגד הממונה על נזק או הפסד שטבלה המיישבת, אם תסבול, כתוצאה משנויים הני"ל, פרט לאמור בפסקה אי דלעיל.

18. הממובה כולל גם כל אדם הבא מכוחו, או שאליו הועברו זכויותיו לפי הסכם זה.

19. הוצאות ביול חוזה זה אם יחולו יחולו על המיישבת בלבד.

20. כל איחור בעשיית פעולה על ידי הממונה לא יפורש כויתור על זכות שהוקנתה לו לפי הסכם זה.

21. הדין החל בישראל, כפי שהיה בתוקף מפעם לפעם, יחול על כל האמור בהסכם זה, ומקום השיפוט לצורך הסכם זה יהיה בירושלים או בכל מקום אחר עליו יסכימו הצדדים.

22. כתובות הצדדים:

הממורה -

המיישבת - ההסתדרות הציונית העולמית לא"י, בניני המוסדות, רחביה, ירושלים.

23. תנאים מיוחדים:

24. חנוּזָה זֶה אֵינוֹ תִקְף כָּל עוֹד לֹא נִחְתָּם עֵי שְׁנֵי הַצְדָּדִים.

הצדדים באו הצדדים על החתום:

ההסתדרות הציונית העולמית
מחלקת הכספים
החטיבה לנכסים ובהתיישבות

ההסתדרות הציונית העולמית

הממונה על הרכוש הנ"ש
והממשלתי באזור יו"ש

24/1/02
 23
 24/1/02

24/1/02
 23
 24/1/02

6.7.02
 24/1/02

24/1/02

24/1/02

24/1/02

24/1/02

24/1/02

24/1/02

24/1/02

24/1/02